

Nr. 103 Kabinettsitzung vom 22. April 1933¹⁾

R 43 I/1461, S. 207–219

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, v. Rohr, Funk; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1, 5, 7, 8, 11), Killy (Punkt 2, 12), Wienstein (Punkt 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14).

Beginn:

Beginn:

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE HANDELSVERTRAGSVERHANDLUNGEN.*
2. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUBILDUNG DER STEUERAUSSCHÜSSE. [...]*
3. *ENTWURF EINES REICHSGESETZES GEGEN ÜBERFREMDUNG DEUTSCHERSCHULEN UND HOCHSCHULEN, [abgesetzt]*
4. *ENTWURF EINES REICHSGESETZES ÜBER DIE BILDUNG VON STUDENTENSCHAFTEN AN DEN WISSENSCHAFTLICHEN HOCHSCHULEN.*
5. *FORTFÜHRUNG DER LAUFENDEN KREDITAKTIONEN ZUGUNSTEN VON KONSUMGENOSSENSCHAFTEN, [abgesetzt]*
6. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEGRÜNDUNG DES BEAMTENVERHÄLTNISSSES. [abgesetzt]*
7. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERSORGUNG MIT SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTELN UND HOPFENBINDEMATERIAL, [abgesetzt]*
8. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER PÄCHTERSCHUTZ. [...]*
9. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PATENTANWALTSCHAFT.*
10. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES DRITTEN TEILS DER VIERTEN NOTVERORDNUNG VOM 8. DEZEMBER 1931, ENTWURF EINER DRITTEN AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG ZU DER VERORDNUNG DES REICHSPRÄSIDENTEN ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGS-SCHUTZ VOM 14. FEBRUAR 1933. [abgesetzt]*
 - a)
 - b)
11. *Außerhalb der Tagesordnung: GLEICHSCHALTUNG DER BÖRSENMAKLER.*

¹⁾ Lt. Vermerk am Kopf der Vorlage fand diese Kabinettsitzung im Anschluß an die Ministerbesprechung (Dok. Nr. 102) statt.

12. *Außerhalb der Tagesordnung: VERTRETUNG DER DEUTSCHEN ARBEITNEHMER VERWALTUNGSRAT DES INTERNATIONALEN ARBEITSAMTS.*
13. *Außerhalb der Tagesordnung: ERNENNUNG EINES REICHSKOMMISSARS FÜR DIE GLEICHSCHALTUNG DER JUSTIZ IN DEN LÄNDERN USW.*
14. *Außerhalb der Tagesordnung: EINSETZUNG VON KOMMISSAREN IN BETRIEBEN.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE HANDELSVERTRAGSVERHANDLUNGEN²⁾.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und Reichswirtschaftsminister trug vor, daß die deutsch-niederländischen Handelsvertragsverhandlungen am 22. d. Mts. zum Abschluß gebracht werden sollen. Die Einigung über eine Reihe von Positionen sei jedoch noch nicht erfolgt. Hierzu bedürfe es noch einiger Zugeständnisse. Mit den deutschen landwirtschaftlichen Verbänden sei eine Einigung darüber erzielt worden, daß die Zugeständnisse gewährt werden. Aus landwirtschaftlichen Kreisen würden voraussichtlich trotzdem Beschwerden kommen. Deshalb bäte er, eine Entscheidung des Reichskabinetts herbeizuführen. Im einzelnen handele es sich um Folgendes: Soweit in den Verhandlungen den Holländern Angebote gemacht worden seien, sei dies im Einvernehmen mit dem Grafen Kalckreuth und dem Präsidenten Brandes erfolgt. Mit den neuen landwirtschaftlichen Verbänden sei wegen Zeitmangels nicht verhandelt worden. Die deutschen Angebote, mit denen die Holländer schon jetzt einverstanden seien, wären folgende:

Speck (autonomer Zollsatz 36 RM)³⁾:

Vertragssatz⁴⁾ von 20 RM im Rahmen eines Kontingentes von 60% der Einfuhr des Jahres 1932 unter der Bedingung, daß die zwischen den Sachverständigen vereinbarte Preissicherung durchgeführt wird (die Preise für holländischen Speck dürfen frei Empfangsstation höchstens 20 Rpf je kg unter der amtlichen Berliner Notierung für fetten Speck liegen).

Käse (autonomer Zollsatz 60 RM für Hartkäse)⁵⁾:

Vertragssatz von 20 RM für ein Kontingent von 50% des Durchschnitts der Einfuhr 1931/32⁶⁾; weiterer Vertragssatz von 50 RM für ein Kontingent von 20% der Durchschnittseinfuhr 1931/32. Die zur Durchführung dieses Angebots notwendige Abänderung des finnischen Käsekontingents sei mit Finnland – vorbehaltlich der Einigung mit Holland – bereits erzielt⁷⁾.

Blockmilch (autonomer Zollsatz 90 RM): Vertragssatz 60 RM.

Blumenzwiebeln (autonomer Zollsatz 30 RM):

Vertragssatz von 20 RM für Hyazinthen-, Tulpen- und Narzissenzwiebeln.

Mit folgenden deutschen Angeboten seien die Holländer noch *nicht* einverstanden:

Eier (autonomer Zollsatz 70 RM)⁸⁾:

2) Zur vorangegangenen Beratung s. Dok. Nr. 93, P. 11.

3) Vgl. Anm. 37 zu Dok. Nr. 22 und Anm. 54 zu Dok. Nr. 93.

4) Der in dem dt.-niederländischen Handelsvertrag festzulegende dt. Zollsatz.

5) Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 30.

6) Nach „Berliner Tageblatt“ vom 7. 3. 33 hatte Dtld. in den Jahren 1931 und 1932 je rd. 450 000 dz Käse aus den Niederlanden eingeführt (Ausschnitt in R 43 II/801, Bl. 18).

7) Mit Finnland, das auf Grund der Änderungsvereinbarung zum vorläufigen dt.-finnischen Handelsabkommen (RGL. 1926 II, S. 537) vom 28. 8. 30 (RGL. II, S. 1226) bisher berechtigt war, jährlich 1910 t Hartkäse zum Zollsatz von 20 RM/dz nach Dtld. einzuführen, wurde am 3. 5. 33 eine Zusatzvereinbarung folgenden Inhalts getroffen: Finnland erhält das Recht, in der Zeit vom 1. 5. bis 31. 12. 33 finnischen Hartkäse zum Zollsatz von 20 RM bis zu 50% und finnischen Hartkäse zum Zollsatz von 50 RM bis zu 20% derjenigen Menge nach Dtld. einzuführen, die dem Durchschnitt seiner Käseinfuhr nach Dtld. in der Zeit vom 1. 5. bis 31. 12. der Jahre 1931 und 1932 entspricht (RGL. II, S. 161).

8) Vgl. Anm. 2 und 3 zu Dok. Nr. 30.

Unter der Voraussetzung, daß der autonome Zoll stark erhöht werde, ein Kontingent von 60% der Einfuhr 1932⁹⁾ zum Zollsatz von 40 RM für Eier der obersten Handelsklassen; für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember Zollsatz 30 RM. Außerdem Sonderkontingent für Enteneier zum Zollsatz von 30 RM.

Holländer verlangten einheitlichen Zollsatz von 30 RM. Deutscherseits müsse diese Forderung abgelehnt werden, da bereits gegenwärtiges, bekanntgewordenes Angebot schärfsten Protest der Geflügelwirtschaft hervorgerufen hätte.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß den Holländern der Satz von 30 RM gewährt werden müsse, um den Handelsvertrag nicht scheitern zu lassen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* und *Reichswirtschaftsminister* widersprach mit dem Hinweis, daß bei einem Zollsatz von 30 RM die deutsche Eierwirtschaft nicht in Ordnung gebracht werden könne. Der Zollsatz von 70 RM sei übersprungen worden. Die Holländer würden überdies mit einem Zollsatz von 40 RM voraussichtlich zufrieden sein.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß ein Zollsatz unter 40 RM nicht gebunden werden solle.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* und *Reichswirtschaftsminister* trug zu den holländischen Forderungen weiter vor:

Zu folgenden holländischen Forderungen auf dem Gebiete des Gartenbaues sei bisher eine endgültige deutsche Stellungnahme nicht abgegeben:

Weiß-, Rot- und Wirsingkohl:

Für die Monate Januar bis Mai Forderung Vertragssatz von 2 RM (autonomer Satz 8 RM) für ein Kontingent von 50% der Einfuhr 1932.

Die Forderung müsse abgelehnt werden, da sonst verstärkter Schutz des Kohlbaues wieder völlig zunichte gemacht werden würde. Äußerstenfalls käme ein Zollsatz von 5 RM in Frage. Die Gärtner hätten sich aber auf den Zollsatz von 8 RM eingestellt.

Rosenkohl (autonomer Zoll 20 RM): Die Forderung sei 10 RM.

Kopfsalat (autonomer Zoll 20 RM):

Die Forderung sei 10 RM für Treibhaussalat (im April und Mai), 7 RM für Feldsalat (für Monate Juni bis September). Diese Forderungen müssen unter allen Umständen abgelehnt werden.

Stachelbeeren (autonomer Zoll 20 RM):

Die Forderung sei 10 RM unter Angebot der Preissicherung. Hier wäre äußerstenfalls bei wirksamer Preissicherung ein Nachgeben möglich.

Baumschulerzeugnisse (autonomer Zoll 40 RM):

Die Forderung sei für Azaleen und Rhododendren 25 RM, für andere Spezialitäten 20 RM (frühere Vertragszölle 15–30 RM).

Pflanzkartoffeln (autonomer Zoll von September bis Mitte Februar 4 RM, ab Mitte Februar bis Ende März 20 RM, ab 1. IV. – August 6 RM): Die Forderung von 4 RM müsse abgelehnt werden.

Es müsse darauf noch besonders hingewiesen werden, daß bei Ablehnung jedes weiteren Entgegenkommens für Eier und Salat ein Scheitern der Verhandlungen nicht unwahrscheinlich sei.

Der Reichsminister ohne Geschäftsbereich *Göring* wies darauf hin, daß eine schriftliche Vorlage erforderlich sei, um dem Vortrage folgen zu können.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* und *Reichswirtschaftsminister* erwiderte hierauf, daß es im Laufe der Handelsvertragsverhandlungen nicht möglich sei, eine Vorlage einzubringen.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und Reichswirtschaftsminister wies noch einmal darauf hin, daß die Verhandlungen an den Zollsätzen für Eier und Salat scheitern könnten.

⁹⁾ Nach „Berliner Tageblatt“ vom 7. 3. 33 hatte die dt. Eiereinfuhr aus den Niederlanden im Jahre 1932 insges. 900 Mio Stück betragen (Ausschnitt in R 43 II/801, Bl. 18).

Der *Reichsminister des Auswärtigen* brachte zum Ausdruck, daß er für ein weiteres Nachgeben den Holländern gegenüber bei Eier und Salat nicht einträte, wenn das Kabinett sich der Auffassung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft anschlosse.

Das *Reichskabinett* brachte keine Einwendungen gegen den Vortrag des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und Reichswirtschaftsministers vor¹⁰⁾.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUBILDUNG DER STEUERAUSSCHÜSSE. [...]¹¹⁾

3. ENTWURF EINES REICHSGESETZES GEGEN ÜBERFREMUNG DEUTSCHERSCHULEN UND HOCHSCHULEN, [abgesetzt]¹²⁾

4. ENTWURF EINES REICHSGESETZES ÜBER DIE BILDUNG VON STUDENTENSCHAFTEN AN DEN WISSENSCHAFTLICHEN HOCHSCHULEN.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der Vorlage vor. Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu¹³⁾.

¹⁰⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 107, P. 2.

¹¹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/787. S. auch RGBl. 1933 I, S. 219.

¹²⁾ S. weiter Dok. Nr. 107, P. 5.

¹³⁾ Der vom RIM am 11. 4. übermittelte Entwurf bestimmte u. a.: Die Studentenschaft, gebildet von den „bei einer wissenschaftlichen Hochschule voll eingeschriebenen Studenten deutscher Abstammung und Muttersprache“, ist „Glieder der Hochschule und vertritt die Gesamtheit der Studenten. Sie hat mitzuwirken, daß die Studenten ihre Pflichten gegen Volk, Staat und Hochschule erfüllen.“ Aufbau und Arbeit der Studentenschaften „regeln die Studentenrechtsverordnungen der Landesregierungen und die Satzungen der Hochschulen und der Studentenschaften“. In der Begründung wurde dargelegt: „Die deutsche Hochschule wurzelt im deutschen Volkstum. Sie dient dem deutschen Volke. Die Studenten sind als Glieder der Hochschule berufen, an den Aufgaben der Hochschule gegenüber der Volksgemeinschaft mitzuwirken. Um diese Mitarbeit zu ermöglichen und dauernd zu sichern, bedarf es einer geordneten Zusammenfassung derjenigen Studenten, die dem deutschen Volke durch Abstammung und Muttersprache angehören und zuinnerst verpflichtet sind. Der Zusammenschluß der Studenten auf volksbürgerlicher Grundlage [...] unterstützt zugleich die deutschen Studenten Österreichs in dem Kampf, den sie seit langem um ihr Volkstum und die Reinerhaltung ihrer Hochschulen und Studentenschaften von fremdstämmigen Einflüssen führen.“ (R 43 II/936, S. 35–39). – Das Gesetz wurde vom RK am 22. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 215). – Am 29. 4. 33 übersandte der RIM dem StSRkei die „Verfassung der Deutschen Studentenschaften“ und teilte im Begleitschreiben mit, er habe die „Deutsche Studentenschaft“ auf Grund dieser „von ihr vorgelegten“ Verfassung „als die alleinige Gesamtvertretung der an den reichsdeutschen Hochschulen immatrikulierten Studenten anerkannt.“ (R 43 II/936, S. 67–71; einige Materialien zur Vorgeschichte (Schriftwechsel zwischen RIMin. und Dt. Studentenschaft) in R 129/218). Die Verfassung wurde vom RIM in z. T. geänderter und erweiterter Fassung am 7. 2. 34 in der Berliner Philharmonie in Anwesenheit von Studentenvertretern und Rektoren fast aller dt. Universitäten verkündet. Sie ist gedr. im RMinBl. 1934, S. 76–79; ein Auszug in Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2190. Zur hochschulpolitischen Entwicklung 1933/34 und zur ideologischen Gleichschaltung der Studentenschaft vgl. Stitz, Der CV 1919–1938, S. 124 ff.; Faust, Der Nationalsozialistische Studentenbund, Bd. 2, S. 121 ff.

**5. FORTFÜHRUNG DER LAUFENDEN KREDITAKTIONEN ZUGUNSTEN VON KONSUMGE-
NOSSENSCHAFTEN, [abgesetzt]¹⁴⁾**

**6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEGRÜNDUNG DES BEAMTENVERHÄLTNISSSES.
[abgesetzt]¹⁵⁾**

**7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERSORGUNG MIT SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMIT-
TELN UND HOPFENBINDEMATERIAL, [abgesetzt]¹⁶⁾**

8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER PÄCHTERSCHUTZ. [...]¹⁷⁾

9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PATENTANWALTSCHAFT.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs vor. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu¹⁸⁾.

**10. a) ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES DRITTEN TEILS DER VIERTEN
NOTVERORDNUNG VOM 8. DEZEMBER 1931,**

**b) ENTWURF EINER DRITTEN AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG ZU DER VERORDNUNG DES
REICHSPRÄSIDENTEN ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGS-SCHUTZ
VOM 14. FEBRUAR 1933. [abgesetzt]¹⁹⁾**

11. Außerhalb der Tagesordnung: GLEICHSCHALTUNG DER BÖRSENMAKLER.

Der *Reichswirtschaftsminister* trug vor, daß an ihn die Anregung herangebracht worden sei, die Börsenmakler „gleichzuschalten“.

Das *Reichskabinett* faßte hierzu keinen Beschluß.

**12. Außerhalb der Tagesordnung: VERTRETUNG DER DEUTSCHEN ARBEITNEHMER IM
VERWALTUNGSRAT DES INTERNATIONALEN ARBEITSAMTS.**

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt der Vorlage²⁰⁾ vor.

¹⁴⁾ S. weiter Dok. Nr. 107, P. 8.

¹⁵⁾ S. weiter Dok. Nr. 107, P. 6.

¹⁶⁾ S. weiter Dok. Nr. 107, P. 9.

¹⁷⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/214 und R 2/18273. S. auch RGL. 1933 I, S. 221.

¹⁸⁾ Die in dem Entwurf des RJM vom 13. 4. (R 43 II/1557, Bl. 5–7) vorgeschlagenen Regelungen entsprachen inhaltlich und weitgehend auch wörtlich den Bestimmungen des „Gesetzes über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft“ vom 7. 4. 33 (Dok. Nr. 93, P. 8, dort bes. Anm. 45). – Das Gesetz wurde vom RK am 22. 4. 33 ausgefertigt (RGL. I, S. 217). Zur Kabinettsberatung über die Durchführung des Gesetzes s. Dok. Nr. 193, P. 24.

¹⁹⁾ S. weiter Dok. Nr. 107, P. 12 a/b.

²⁰⁾ Schreiben des RArbM an StSRkei und sämtliche Reichsminister vom 20. 4. 33, in dem Seldte um Kabinettsentscheidung darüber gebeten hatte, „ob es für zweckmäßig gehalten wird, Herrn Leuschner als Vertreter der Deutschen Arbeitnehmer bis auf weiteres die Teilnahme an den Tagungen des Verwaltungsrats des Internationalen Arbeitsamts und seiner Ausschüsse zu ermöglichen“. Zur näheren Erläuterung Seldte u. a.: Leuschner sei 1931 in Übereinstimmung mit Art. 389 des VV vom Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) als Vertreter Deutschlands in die Arbeitnehmergruppe des Verwaltungsrats entsandt worden. Am

Nach kurzer Aussprache wurde beschlossen, daß eine Vertretung Deutschlands in der Arbeitnehmergruppe des Verwaltungsrates des Internationalen Arbeitsamts durch das Mitglied des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Wilhelm Leuschner, nicht stattfinden solle²¹⁾.

13. Außerhalb der Tagesordnung: ERNENNUNG EINES REICHSKOMMISSARS FÜR DIE GLEICHSCHALTUNG DER JUSTIZ IN DEN LÄNDERN USW.

Der *Reichsminister der Justiz* stellte den Antrag, dem Herrn Reichspräsidenten die Ernennung eines Reichskommissars für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und für die Erneuerung der Rechtsordnung vorzuschlagen. Geeignet für diesen Posten sei der Bayerische Staatsminister der Justiz, Dr. Frank, den er für den Posten vorschlage²²⁾.

Aufgabe des Reichskommissars solle es sein, die einheitliche Durchführung der Reichsgesetze in den Ländern zu sichern. Ferner solle der Reichskommissar dem beim Reichsjustizministerium zu bildenden Gremium persönlich angehören, und zwar als stellvertretender Vorsitzender. Das Gremium solle beauftragt werden, die Reform der Gesetzgebung vorzubereiten. Dabei handle es sich zunächst um die Strafgesetzreform, die Umgestaltung des Strafgerichtsverfahrens und des Strafvollzuges und um eine Reihe weiterer Gesetzgebungsarbeiten, die seit längerer Zeit vorbereitet seien und mit Rücksicht auf die parlamentarischen Verhältnisse nicht hätten zum Abschluß gebracht werden können, wie das Aktiengesetz, die Vergleichsordnung, die Gesetze über das Urheberrecht, den gewerblichen Rechtsschutz, die Zivilprozeßreform usw.

Das *Reichskabinett* stimmt dem Anträge des Reichsministers der Justiz zu²³⁾.

14. Außerhalb der Tagesordnung: EINSETZUNG VON KOMMISSAREN IN BETRIEBEN.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß immer wieder Kommissare in Betrieben erschienen, die häufig nicht einmal von Stellen der NSDAP einen Auftrag erhalten hätten²⁴⁾. Zum Beispiel sei kürzlich bei den Charlottenburger Wasser- und Industrie-Werken eine Persönlichkeit als Kommissar aufgetreten, die von den zuständigen Parteistellen der NSDAP nicht eingesetzt worden sei²⁵⁾. Gegen diese Mißstände müsse schleunigst Abhilfe geschaffen werden.

27. 4. 33 werde der Verwaltungsrat seine 62. Tagung in Genf eröffnen. „Praktisch stellt sich im Augenblick die Lage so dar, daß, wenn der deutsche Arbeitnehmervertreter Leuschner nicht zum Verwaltungsrat fährt, – und er ist bereit, nicht zu fahren, wenn die Deutsche Regierung dies nicht wünscht – an seiner Stelle für die nächsten sechs Tagungen bis zur Neuwahl des Verwaltungsrats auf der Internationalen Arbeitskonferenz im Jahre 1934 der polnische Arbeitnehmervertreter für ihn einspringt.“ Dtl. würde damit seinen Einfluß in der Arbeitnehmergruppe gänzlich verlieren, den es aber unbedingt benötige, „um eine Änderung der Geschäftsordnung bis zur Internationalen Arbeitskonferenz im Jahre 1934 vorzubereiten, damit auch im Verwaltungsrat eine Gleichschaltung erreicht werden kann.“ Nach den „Erklärungen des Herrn Leuschner besteht darüber kein Zweifel, daß er sich in allen entscheidenden Fragen an die Seite der Deutschen Regierung stellen wird und seinen Einfluß dementsprechend auf die Arbeitnehmergruppe auszuüben gewillt ist.“ (R 43 II/553, Bl. 26–29).

21) Vgl. Anm. 27 zu Dok. Nr. 156 und Dok. Nr. 208, P. 3.

22) Die Absicht Gürtners, Frank für diesen Posten vorzuschlagen, war durch NSK bereits am 13. 4. gemeldet worden. Im „VB“ vom 16./17./18. 4. hieß es u. a.: „Mit der Schaffung dieses neuen Kommissariats wird einer langbestehenden nationalsozialistischen Forderung Rechnung getragen, denn der neue Reichsjustizkommissar wird vor allem die Frage der Zurückdrängung des Römischen Rechtes zu lösen wissen und ferner für die einheitliche Ausbildung der Juristen in allen deutschen Ländern eintreten.“

23) Die Ernennung Franks zum „Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und für die Erneuerung der Rechtsordnung“ wurde vom RPräs. am 22. 4. 33 vorgenommen (Original der Ernennungsurkunde in NL Hans Frank, Nr. 3J. Zum rechtspolitischen Wirken Franks vgl. Frank, Im Angesicht des Galgens, S. 148 ff.; Weinkauff, Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus, S. 56 ff.

24) Vgl. Dok. Nr. 110.

25) In diesem Zusammenhang hatte das Reichsbankdirektorium am 20. 4. an den RJM (zugleich abschr. an StSRkei und RWiM) geschrieben: „In der letzten Zeit sind in unserem Geschäftsbereich mehrere Anträge vorgekommen, mit denen ein für bestimmte Firmen von außenstehender Seite eingesetzter ‚Kommissar‘ beanspruchte, über die Vermögenswerte der Firma rechtsgültig uns gegenüber verfügen zu können.“ Ein besonders schwerwiegender Fall dieser Art sei bei der Charlottenburger Wasser- und Industriewerke AG eingetreten. „Da unseres Wissens auch anderen Bankinstituten gegenüber Forderungen ähnlicher Art gestellt

Der *Preußische Ministerpräsident* und der *Reichskanzler* erklärten, daß sie selbst die notwendigen Maßnahmen treffen würden²⁶⁾.

worden sind, [...] sehen wir uns genötigt, darauf hinzuweisen, wie überaus schädlich derartige willkürliche, mit den bestehenden Gesetzen nicht zu vereinbarende Maßnahmen sind, die in äußerst bedenklicher Weise neue Unruhe in die Wirtschaft hineintragen [...] und bei der Labilität unserer heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse unter allen Umständen unterlassen werden sollten.“ (R 43 II/1195, Bl. 258–259). – Über die Vorgänge bei den Charlottenburger Wasser- und Industrierwerken vermerkte Willuhn am 22. 4. für den StSRkei: Dort seien „durch den Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes im Einvernehmen mit Herrn Daluege [...] Kommissare eingesetzt worden. Die bisherige Leitung der Werke wurde in ihrer freien Tätigkeit gehemmt. Die Bankguthaben sind mittels Scheckes bis auf kleine Reste abgehoben worden. Der Kommissar hat bei den Banken die Auslieferung sämtlicher Wertpapiere der Gesellschaften verlangt. Es handelt sich um Millionenbeträge. Die Banken haben dem Verlangen bisher nicht stattgegeben. Sie werden ihre Weigerung nicht aufrecht erhalten können, wenn die Vorstandsmitglieder die Herausgabe verlangen.“ (Ebd., Bl. 265).

²⁶⁾ S. dazu Anm. 3 zu Dok. Nr. 110.

Zitierhinweis

Nr. 103 Kabinettsitzung vom 22. April 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d103>